N. R.G. 5831/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale

Composto dai seguenti Magistrati

Dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

Dott.ssa Anna Multari Giudice rel.

Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli Giudice

Nella causa tra

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Antonio Micalizzi e Sonia Scarcella

e

Controparte_1 **e** *Controparte_2* **,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Massimo Cirilli

Ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Premesso che con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza *Parte_1* esponeva di essere proprietario di due appartamenti, con relativi accessori, siti in Roma, via Eutropio n. 19 ricevuti per successione ereditaria; che la amministrava il condominio Eutropio da l 2006 e che dopo un breve periodo di *prorogatio* nel periodo 2020-2021 era stata riconfermata (e quindi nominata) amministratore del condominio EUTROPIO 19 con delibera assembleare del 9 novembre 2022 successivamente alla quale, nonostante le gravi irregolarità gestionali commesse, non vi era stata alcuna revoca;

premesso che il ricorrente precisava che la si era attribuita delle somme dal condominiale in assenza di giustificazione, come emerso nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma R.G. 54001/2019 definito con

sentenza n.7796/2022, passata in giudicato, di annullamento della delibera del 27.3.2019 con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo 2018; che la tenuta della contabilità era risultata priva di chiarezza e fedeltà nella rappresentazione dell'andamento economico condominiale, non avendo peraltro l'amministratore posto rimedio alle grave irregolarità riscontrate nella delibera poi annullata con conseguente trasmissione delle predette alle delibere successive; che aveva violato l'obbligo di far transitare su uno specifico conto corrente bancario le somme ricevute in favore del CP_3 o da quest'ultimo erogate; che l'amministratore aveva omesso di dare esecuzione alla delibera assembleare del 27.3.2019, punto 7 o.d.g.;

premesso che parte ricorrente concludeva, dunque: "*1. Disporre la revoca giudiziale, ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. della* Controparte_4 [...] *in persona del legale rappresentante p.t., con sede in* Roma *viale dei Colli Portuensi 17,codice fiscale* P.IVA_1 *, dalla carica di amministratore del condominio denominato '* Controparte_5 *" con sede in* Roma, *via Eutropio n.19, in ragione di tutte le gravi violazioni, analiticamente esposte nel presente ricorso; 2.condannare la* CP_6 *al pagamento delle spese di lite del presente giudizio oltre accessori di legge*";

premesso che si costituiva Controparte_4 e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: "*Piaccia alla Ecc.ma adita Giustizia, ogni avversa opinione respinta: 1) Rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto; 2) Vinte le spese di lite con clausola di distrazione al procuratore antistario*";

premesso che, in particolare, parte resistente contestava che le doglianze fossero riferite a fatti contabili del 2018 e del 2019, anzi a rendiconti del 2018 e del 2019, tra l'altro oggetto della sentenza di impugnativa di delibera, contestava che gli esiti della c.t.u. espletata in procedimento di cui non era parte potessero essergli opposti e contestava e comunque rilevava che le irregolarità riscontrare in quella sede erano lievi;

premesso che parte resistente, inoltre, contestava ciascuno dei fatti addebitati;

OSSERVA

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Come correttamente eccepito da parte resistente i fatti addebitati all'amministratore in un periodo antecedente alla sua nomina non possono in questa sede rilevare per la revoca.

Ed, infatti, occorre notare che la nomina della resistente come amministratore è avvenuta con delibera del 9.11.2022, successiva dunque alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 7796/2022 pubblicata il 19.5.2022.

I fatti imputati, dunque, se da un lato sono stati assorbiti dalla nuova nomina con la quale l'assemblea condominiale ha inteso conferire un nuovo mandato alla che però come si è osservato è divenuta inoppugnabile, dall'altro non sono riferibili all'attuale mandato che decorre necessariamente dalla data della nomina ed in quanto tali sono inidonei a provocare la revoca giudiziale che si configura come risoluzione del rapporto per grave inadempimento.

Con delibera ormai divenuta inoppugnabile l'assemblea condominiale si è, infatti, espressa nel senso di nominare amministratore la *CP_1* nonostante fosse già a conoscenza del contenuto della sentenza che aveva annullato il rendiconto relativo all'anno 2018.

Ritiene questo Collegio che tali considerazioni siano assorbenti con riferimento alle lamentate irregolarità (che pure non possono definirsi gravi) anteriori alla nomina della società resistente come amministratore.

Quanto, invece, alla lamentata omessa esecuzione della delibera del 27.3.2019 punto 7 o.d.g. deve osservarsi che ai fini di potere lamentare l'omessa esecuzione di una delibera è necessario che quanto in essa previsto abbia un contenuto specifico ovvero ponga in capo all'amministratore un obbligo in modo tale che, in caso di inerzia, possa effettivamente discorrersi di inadempimento. Così non è nel caso di specie. Sul punto 7 dell'o.d.g. dell'assemblea del 27.3.2019, intitolato "*Problematiche condominiali*", la determinazione della assemblea è stata "*L'assemblea sollecita i condomini che hanno depositato materiale negli spazi condominiali a rinnovarlo con urgenza. Dà mandato all'Amministratore a far rimuovere quanto residuasse oltre il 30/06/2019".* Ciò che l'assemblea ha demandato all'amministratore è nel caso di specie talmente generico da non poter essere eseguibile in assenza di ulteriori specificazioni.

La delibera cioè non precisava le concrete modalità con le quali l'amministratore avrebbe dovuto "far rimuovere" (ad esempio mediante il conferimento dell'incarico di provvedere alla rimozione dei materiali ad una ditta) né come i costi dovevano essere ripartiti, né quale fosse e cosa possa intendersi per materiale "depositato", considerato peraltro che tali

materiali sono beni dei condomini i quali hanno comunque di godere entro certi limiti dettati dal regolamento degli spazi comuni.

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass. sez. VI, n. 26135/2021) e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 2.336 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge

Si comunichi

Così è deciso nella camera di consiglio del 18.10.2023

Il Presidente
dott. Lorenzo Pontecorvo